

1501488-37.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... - fl. 159; 1500212-55.2020.8.26.0580 (tráfico) - fl. 161], de sorte que a pena-base deverá ser fixada em 4/15 acima do mínimo legal, em 3 meses e 24 dias de detenção.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas, torno definitiva a pena de 3 meses e 24 dias de detenção.

III - Dispositivo

Em face do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501488-37.2021.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501488-37.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2126893/2021 -

DEL.DEF.MUL. ASSIS, 17822603 - DEL.DEF.MUL. ASSIS, 1690/21/506 - DEL.DEF.MUL.

ASSIS, 2126893 - DEL.DEF.MUL. ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO DA SILVA PASSARELI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

JULIANO DA SILVA PASSARELI foi denunciado como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de abril de 2021, por volta das 22h30m, na Rua José dos Santos Silva, nº 736, Vila Marialves, nesta cidade e Comarca de Assis, prevalecendo-se de relações doméstica e familiares, ofendeu a integridade física de sua companheira Suelen Cristina Lima Passarelli, mediante socos na cabeça e arremesso de banco, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo o apurado, Juliano e Suelen convivem em união estável há dois anos. Ocorre que, no local, data e horário acima mencionados, após uma discussão, Juliano desferiu socos contra a região da cabeça de Suelen, bem como arremessou um banco de madeira contra a vítima, atingindo-a.

Em decorrência da conduta de Juliano, Suelen suportou as seguintes lesões corporais de natureza leve: "escoriação superficial de fundo vermelho em dorso de nariz; equimose arroxeadas em braço direito de aproximados 9,5 X 4cm, e em coxa direita de aproximados 6,5 X 3,5 cm; e 02 hematomas subgaleais (laudo pericial de fls. 14/15).

A denúncia foi recebida (fl. 78/79), o réu foi citado (fl. 105) e apresentou defesa (fls. 111/115). Rejeitada esta, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 116/118).

Realizada a instrução, foram ouvidas a vítima, a testemunha e interrogado o réu. As partes apresentaram alegações finais.

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), laudo de lesão corporal (fls. 17/18) e pelas demais provas produzidas em Juízo.

Nesse sentido, a vítima Suelen Cristina Lima Passarelli declarou que conviveu com o réu por dois anos e não tem filhos. Na data dos fatos, estava em sua residência e o acusado chegou embriagado, começando a discutir. Então, ele a agrediu com socos na cabeça e com um banco de madeira, que atingiu sua perna direita. O réu se evadiu do local. Sua mãe presenciou os fatos.

Afirmou não se recordar do ocorrido, porque já faz muito tempo, dizendo lembrar-se apenas de que o réu quebrou a porta, sendo que sua mãe teria chegado depois da briga entre o casal, que eram recorrentes.

A testemunha Silmara Jeane Lima, genitora da vítima, afirmou que por diversas vezes presenciou o réu agredindo Suelen, sendo certo que a socorreu inúmeras vezes. Na data dos fatos, presenciou o réu agredindo a ofendida com socos e jogando um banco de madeira sobre a perna dela, a machucando.

Em juízo, afirmou que eram recorrentes as brigas entre sua filha e Juliano, sendo que sempre era chamada para auxiliar na solução do conflito. Declarou que, na data indicada na denúncia, presenciou o réu desferir soco na vítima e arremessar o banco contra ela.

Ouvido na delegacia de polícia, o réu JULIANO disse que manteve um relacionamento por dois anos com a vítima. Afirmou que o relacionamento era conturbado e que ela iniciava as agressões. Negou ter chegado em casa embriagado na data dos fatos, afirmando que não agrediu a ofendida. Relatou que foi a vítima quem lhe desferiu um tapa no rosto. Ficou nervoso e devolveu a agressão.

Em seu interrogatório judicial, afirmou que apenas teve discussão com a vítima, negando, porém, que a tivesse agredido. Além disso, afirmou desconhecer que ela tivesse algum tipo de lesão, da qual afirmou somente ter tomado conhecimento na audiência.

Reputo ser mesmo caso de procedência da ação penal.

Com efeito, o laudo pericial acostado às fls. 17/18, realizado dois dias após os fatos, atestou que a vítima apresentava escoriação superficial de fundo vermelho em dorso de nariz; equimose arroxeadas em braço direito de aproximados 9,5 X 4cm, e em coxa direita de aproximados 6,5 X 3,5 cm; e 02 hematomas subgaleais.

Essas lesões se mostram compatíveis com a agressão narrada na peça acusatória. Não se despreza que, sob o crivo do contraditório, a vítima, que está reconciliada com o réu, não confirmou a agressão, alegando que, devido o tempo transcorrido, já não se lembrava do ocorrido. Entretanto, sua mãe, também sob o crivo do contraditório, afirmou ter presenciado o réu desferir socos e arremessar o banco contra sua filha, afirmando, ademais, que as brigas eram recorrentes, mas sua filha sempre voltava a se relacionar com ele.

Assim, não pode prevalecer a negativa do réu, porquanto infirmada pelo testemunho da genitora da ofendida.

Por outro giro, apesar de a genitora da vítima ter afirmado que sua filha também

agredia o réu, certo é que, em relação ao fato sob exame neste processo, nenhum elemento a demonstrar, ainda que minimamente, que o réu agiu moderadamente para repelir injusta agressão atual ou iminente da vítima.

Nesse sentido, considere-se que, apesar de na delegacia de polícia ter afirmado que agrediu a vítima porque também foi por ela agredido, em juízo negou que tivesse ocorrido agressão, seja dele contra ela, seja dela contra ele.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 129, §9º, do Código Penal) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o sentenciado possui maus antecedentes [processos 0000277-20.2018.86.26.0120 (vias de fato e ameaça) – fl. 159; 1500212-55.2020.8.26.0580 (tráfico) – fl. 161], de sorte que a pena-base deverá ser fixada em 4/15 acima do mínimo legal, em 3 meses e 24 dias de detenção.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas, torno definitiva a pena de 3 meses e 24 dias de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JULIANO DA SILVA PASSARELI ao cumprimento de 3 meses e 24 dias de detenção, por infração ao artigo 129, §9º, do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, tendo em vista que o sentenciado possui maus antecedentes.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, a teor do art. 44, I, do CP, e Súmula 588 do STJ.

Suspensão condicional da pena: inviável, uma vez que o sentenciado possui maus antecedentes (art. 77, II, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos (CF, art. 15, III);

Arbitre os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio. Expeça-se certidão.

Dispense o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

Assis, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA